

1500156-74.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017574/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22542266 - CPJ SANTO ANDRE, 132/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 131/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 131/2022 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500156-74.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500156-74.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017574/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22542266 - CPJ SANTO ANDRE, 132/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 131/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 131/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2017574 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER LEAL ARIEDE e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou MATHEUS SILVEIRA DOS SANTOS E DENER LEAL ARIEDE, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (por três vezes, na forma do art. 70, caput) c/c art. 244-B do ECA. Segundo narrou o MP, em 19 de janeiro de 2022, por volta de 15h10min, na Rua Rogerio George, altura do nº. 773, Parque Marajoara, nesta cidade, DENER LEAL ARIEDE, e MATHEUS SILVEIRA DOS SANTOS, respectivamente qualificados a fls. 26 e 27 e fotografias a fls. 36 e 35, agindo em concurso com o adolescente Gabriel de Lima Ribeiro Claudino, com então 16 anos de idade, todos com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça

exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, diversas mercadorias, descritas e avaliadas a fls. 38/48, que estavam sob a guarda da empresa-vítima “MercadoLivre”, representada por Edilson Ferreira da Silva Júnior, bem como 01 telefone celular Motorola Moto G-30, avaliado em R\$1.400,00, pertencente à vítima Edilson Ferreira da Silva Júnior e 01 telefone celular Motorola Moto G-30, avaliado em R\$1.400,00, pertencente à vítima Ana Cristina Dias Martins, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, auto de entrega de fls. 10, auto de avaliação de fls. 11, auto de reconhecimento de objeto de fls. 20, auto de reconhecimento positivo de pessoas de fls. 21 e notas fiscais fls. 38/48. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, DENER LEAL ARIEDE, e MATHEUS SILVEIRA DOS SANTOS, respectivamente qualificados a fls. 26 e 27 e fotografias a fls. 36 e 35, facilitaram a corrupção do adolescente Gabriel de Lima Ribeiro Claudino, com então 16 anos de idade, com ele praticando a infração penal acima narrada.

A denúncia foi recebida em 26/01/2022(Denúncia). Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e uma testemunha, seguindo-se o interrogatório dos réus.

As alegações finais foram apresentadas oralmente.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelos delitos descritos na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 06), termo de ocorrência (fls. 07/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), certidão de nascimento do adolescente (fls. 42), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria dos acusados em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima do crime de roubo, Edilson Ferreira da Silva Júnior, declarou que parou na rua para fazer entrega, rua Jorge alguma coisa; sua esposa desceu para pegar o pacote, e então parou um corsa sedan branco, todo filmado, com três rapazes dentro; abordaram sua esposa, a jogaram na parede, e o abordaram dentro do carro. Levaram dois aparelhos celulares e onze pacotes que estavam dentro do carro. Outros dois desceram para ajudar a pegar os pacotes. Fugiram com o porta malas aberto. Dois pedreiros trabalhavam no fim da rua, pediu ajuda, ligou no 190; as viaturas chegaram 10 minutos depois. Mostrou que havia câmera de um condomínio logo ali, e pegaram as imagens. Depois de um tempo uma outra pessoa que o ajudou recuperou um dos telefones, que foi abandonado na rua. Aí resolveram voltar ao local do crime, para pegar as imagens das câmeras (para mostrar ao Mercado Livre), e quando chegaram lá viu o mesmo corsa fugindo, na sua direção, com a viatura atrás. Manobrou e foi atrás, mas depois desistiu. Aí encontrou viatura, que estava indo onde eles foram pegos. Eles estavam com uma pistola. Não houve agressão. Foi até o local onde foram presos. Recuperou apenas um dos telefones, danificado (o que foi abandonado). Na Delegacia reconheceu por foto. Não teve dúvida. Pediu para vê-los pessoalmente, mas não deixaram, para preservá-lo. Aí tiraram foto deles, dos presos no dia, e mostraram. Aí reconheceu os três. Um estava mais nervoso, estava com a arma; os outros dois estavam agitados. Pegaram os pacotes, colocaram no carro e fugiram. O que estava com a arma não é a mesma pessoa que reconheceu hoje. O número 2 estava junto. Mas não era quem portava a arma. Os celulares estavam no carro. Antes de participar do reconhecimento em juízo, descreveu os roubadores da seguinte forma: eram magros, claros, um deles um pouco mais escuro que o outro; um de cabelo liso, outro pintado; não usavam máscara de Covid. Ao participar do reconhecimento, apontou a pessoas de número 2 como sendo um dos roubadores (o réu Matheus estava com a placa de nº 4, e Dener com a placa de nº 2). Na Delegacia teve certeza.

Ana Cristina Dias Martins, também vítima do roubo, contou que estavam fazendo entrega do mercado livre, quando desceu para pegar a caixa e foi abordada com a arma, por um homem bem nervoso, agitado, que mandou se afastar na parede. Aí ele foi na janela da frente, pegou um celular e pediu o outro; outros dois saíram do carro, pegaram as mercadorias, colocaram no carro e fugiram. Recuperaram apenas um dos celulares. Não viu as pessoas presas na Delegacia. Viu foto no celular. Lá reconheceu todos os três. Teve certeza absoluta. Foram três pessoas; na Delegacia soube que um deles era menor. Hoje reconheceu apenas um. Na verdade, havia entendido que tinha que escolher apenas um, dos quatro exibidos (e então apontou o nº 04). Dos dois primeiros que apareceram, reconheceu também o nº 02. Antes de participar do reconhecimento em juízo, descreveu o roubador da seguinte forma: brancos, um mais alto, com a arma, todos magros. Ao participar do reconhecimento, apontou as pessoas de números 2 e 4 como sendo um dos roubadores (o réu Matheus estava com a placa de nº 4, e Dener com a placa de nº 2). Na Delegacia teve certeza.

A testemunha Kenedy de Souza Gomes, policial militar, disse se recordar da data dos fatos, informando que estavam de serviço no dia, patrulhando o Parque Marajoara, e na rua George depararam-se com veículo corsa branco, fechado, com película escura. Desconfiaram, retornaram no contrafluxo e deram sinal de parada, e então eles fugiram. Depois o motorista perdeu o controle e rodou; os indivíduos desembarcaram e empreenderam fuga a pé. Eram três. Foram detidos atrás de uma creche. Dez vítimas reconheceram eles como autores de roubos, ao todo. Eles confessaram o fato daquele dia. Na busca veicular localizaram um simulacro de arma de fogo. O emplantamento estava adulterado com fita isolante. Nesse dia foi um roubo do pessoal do mercado livre. Encontraram um celular da vítima, que foi abandonado na fuga. Não presenciou o reconhecimento pelas vítimas. Soube das vítimas porque elas estavam lá dentro do DP. Não conhecia dos réus.

O réu Matheus, em seu interrogatório, afirmou que saíram de casa para roubar carga, subtraíram todos os pertences do mercado livre; mas não tomaram ciência dos dois telefones. Está arrependido. Não pegou o celular, mas não sabe se um dos outros pegou. Não estava dirigindo. Sua função foi abordar as vítimas. Ele que estava com o simulacro. Na fuga dispensaram as mercadorias. Foi o adolescente que os chamou para o crime.

Ao ser interrogado Dener contou que nesse dia estavam conversando, ele e Matheus, quando o menor os chamou para o roubo. De início ficou meio assim, mas depois foi, devido à necessidade. Está arrependido. Não sabe dos celulares, não sabe quem pegou. Saíram no intuito de roubar somente a carga. Não sabia que o Gabriel era menor. Conversou com ele poucas vezes, três ou quatro. Descobriu que ele era menor quando pegou o seu “ciente” na Delegacia.

Como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que os réus efetivamente praticaram as condutas delituosas descritas na denúncia.

As vítimas narraram em uníssono a dinâmica do crime, e reconheceram todos os envolvidos (os dois réus e o adolescente) na Delegacia, sem sombra de dúvidas. Em juízo confirmaram suas narrativas, e também reconheceram os réus. De início cada uma das vítimas reconheceu apenas um dos réus; a vítima Ana, contudo, depois de esclarecida quanto às possibilidades do reconhecimento, reconheceu os dois acusados, sem sombra de dúvida.

O policial ouvido narrou as circunstâncias da prisão dos acusados, que foram flagrados instantes depois do crime, no mesmo veículo usado no assalto, empreendendo fuga e sendo detidos na sequência. O simulacro de arma foi localizado no veículo, e também foi reconhecido pelas vítimas no DP.

Além disso, os réus confessaram o crime (negando apenas a subtração do celular), confissão que encontra respaldo no conjunto probatório,

No tocante à tipificação, anoto que foram três os crimes de roubo, em concurso formal: um contra o mercado livre, e outros dois referentes às vítimas Edilson e Ana (cada um teve um celular subtraído). Observo, aqui, que os réus negaram envolvimento na subtração do celular, mas não negaram de forma peremptória que os

aparelhos tenham sido subtraídos - ou seja, não excluam a possibilidade de o adolescente ter feito essas subtrações. No mais, as vítimas narraram com firmeza que tiveram os celulares subtraídos, e não tinham razão para mentir; inclusive, um dos celulares foi recuperado com avaria na câmera, o que ficou evidente com a participação das vítimas nesta audiência (a imagem das vítimas estava craquelada, e elas confirmaram que estavam usando o celular subtraído). Os réus respondem por todos os roubos, portanto, na forma do art. 29 do Código Penal.

No tocante à corrupção, trata-se de crime formal, conforme entendimento já sedimentado - daí porque pouco importa quem convidou quem para o assalto. Além disso, um dos réus afirmou categoricamente que sabia que Gabriel tinha saído da fundação casa há pouco tempo - ou seja, os réus sabiam que se tratava de adolescente.

No mais, o acusado eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que os réus praticaram os delitos descritos na denúncia, em concurso material, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Do acusado Matheus:

Na primeira fase, observo que o réu é portador de maus antecedentes, que consistem em condenação anterior transitada em julgado (diferente daquela que enseja reincidência, não havendo bis in idem). Fixo a pena base dos crimes de roubo em 4 anos e 10 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, e do crime de corrupção em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, compensando-as.

Na terceira fase da dosimetria incide a majorante do concurso de pessoas no roubo, daí porque aumento sua pena em um terço, fixando-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. A pena da corrupção fica inalterada.

Os crimes foram praticados em concurso formal. Aplico a maior das penas (a dos roubos), acrescida de um quarto (porque foram quatro delitos). Fica o réu condenado à pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, considerando o montante das penas, a gravidade em concreta dos delitos e a reincidência do acusado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade dos delitos de ameaça por restritiva de direitos, considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com violência/grave ameaça à pessoa.

Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, dado o seu quantum.

Do acusado Dener:

Na primeira fase, ausentes circunstâncias negativas a valorar, fixo as penas-base nos mínimos legais: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa para os roubos, e 1 ano de reclusão para a corrupção.

Na segunda fase reconheço a atenuante da confissão. Contudo, mantenho a pena no piso legal, considerando que nesta fase da dosimetria a pena não pode ficar aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria incide a majorante do concurso de pessoas no roubo, daí porque aumento sua pena em um terço, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa. A pena da corrupção fica inalterada.

Os crimes foram praticados em concurso formal. Aplico a maior das penas (a dos roubos), acrescida de um quarto (porque foram quatro delitos). Fica o réu condenado à pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial semiaberto, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, considerando o montante das penas e a primariedade do acusado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade dos delitos de ameaça por

restritiva de direitos, considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com violência/grave ameaça à pessoa.

Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, dado o seu quantum.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR os réus MATHEUS SILVEIRA DOS SANTOS e DENER LEAL ARIEDE pela prática dos delitos do artigo 157, §2º, II, do Código Penal (por três vezes), e do art. 244-B, do ECA, praticados em concurso formal. Matheus fica condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa, em regime inicial fechado, e Dener à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias multa, em regime inicial semiaberto. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Mantenho a custódia cautelar dos réus, considerando que persistem os fundamentos da decisão que a decretou. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA